

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3983/2534

นาง พุด ช้อน พรหม คช
นาง พร ทิพย์ ฝา ชัยภูมิ กับพวก
นาง พร ทิพย์ ฝา ชัยภูมิ

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 214, มาตรา 1601

ป.วิ.พ. มาตรา 282, มาตรา 284, มาตรา 288

พ.บิดาจำเลยเป็นหนี้กู้ยืมโจทก์เมื่อพ.ตาย จำเลยซึ่งเป็นทายาทจะต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ แต่ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกของ พ. ที่ตกทอดให้แก่จำเลย โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว ศาลพิพากษาคดี ถึงที่สุดว่า จำเลยเป็นผู้รับมรดกที่นาของ พ. ที่นำมาเป็นหลักประกัน การกู้ยืมเงินโจทก์ ให้จำเลยใช้หนี้กู้ยืมแก่โจทก์ตามฟ้อง จำเลย จึงเป็น ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีหน้าที่ต้องชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อ จำเลย ไม่ชำระหนี้ โจทก์ย่อมขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ได้จำเลย จะ อ้างว่า ยึดทรัพย์สินของจำเลยไม่ได้ก็แต่ในกรณีที่จำเลยไม่ได้เป็น ผู้ที่ได้รับมรดกของ พ.เท่านั้นดังนั้นแม้พ. จะยกที่พิพาทอีก 2 แปลง ให้จำเลยก่อนตาย ซึ่งทำให้ไม่เป็นทรัพย์สินในกองมรดก ของ พ.ก็ตามโจทก์ก็มีสิทธินำยึดที่พิพาทเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ ได้จำเลยและผู้ร้องที่ 2 ซึ่งเป็นสามีภรรยาและเป็นเจ้าของ ร่วมกัน ในที่พิพาทไม่อาจขอให้ปล่อยที่พิพาทได้.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นบุตรและเป็นทายาทผู้รับมรดกของนายแพ่ง ฝาชัยภูมิ ผู้ตาย ใช้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่นายแพ่งกู้ยืมโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยเป็นผู้รับมรดกที่ดินที่นายแพ่งนำมาเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินให้จำเลยใช้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินแก่โจทก์ จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานยึดทรัพย์ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่าที่ดิน 2 แปลง ที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องทั้งสองที่นายแพ่งยกให้ก่อนตาย ขอให้ปล่อย

โจทก์ให้การว่า ที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวเป็นมรดกของนายแพ่ง ซึ่งผู้ร้องทั้งสองเพิ่งไปขอโอนหลังนายแพ่งตาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ปล่อยที่ดินทั้ง 2 แปลง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่นายแพ่งผู้ตายซึ่งเป็นบิดาจำเลยเป็นหนี้โจทก์เป็นความรับผิดชอบของนายแพ่ง อันเป็นมรดกตกทอดได้แก่จำเลยซึ่งเป็นทายาท จำเลยต้องรับผิดชอบในหนี้สินดังกล่าวต่อโจทก์เพียงแต่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่จำเลยเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีถึงที่สุดว่าจำเลยเป็นผู้ที่ได้รับมรดกที่ดินที่นายแพ่งนำมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินโจทก์ ให้จำเลยใช้หนี้ที่นายแพ่งเป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้ยืมเงินอันเป็นคำพิพากษาที่ให้จำเลยรับผิดชอบใช้หนี้แก่โจทก์ โดยเหตุที่จำเลยเป็นทายาทผู้ได้รับมรดกของนายแพ่ง จำเลยจึงเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ โจทก์ย่อม

ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ได้ จำเลยจะอ้างว่าจะยึดทรัพย์สินของจำเลยไม่ได้ก็แต่ในกรณีที่จำเลยไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับทรัพย์สินมรดกใด ๆ ของนายแพ่งเท่านั้น แต่ตามคำร้องของจำเลยไม่ได้ยกเหตุดังกล่าวขึ้นอ้างในการขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่โจทก์นำยึด ดังปรากฏตามคำร้องของจำเลยว่ที่ดินพิพาทที่โจทก์นำยึดเป็นของจำเลย โดยนายแพ่งยกให้ก่อนที่นายแพ่งถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินในกองมรดก ดังนั้นแม้จะได้ความตามคำร้องของจำเลย แต่เมื่อจำเลยต้องรับผิดชอบหนี้เงินกู้ที่นายแพ่งต้องชำระต่อโจทก์แล้ว โจทก์ก็ย่อมมีสิทธินำยึดที่ดินพิพาททั้ง 2 แปลงซึ่งจำเลยอ้างว่าเป็นของตนเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ได้ จำเลยและผู้ร้องที่ 2 เป็นสามีภริยากัน เป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินพิพาท จึงไม่อาจขอให้ปล่อยทรัพย์สินดังกล่าวได้

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ